

Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Quy chế cuộc đấu giá tài sản
Đất nuôi trồng thủy sản thực tế : 6.187.3m²,
tại ấp Bà Tình, xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh.

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017);

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 về việc hướng dẫn chế độ về tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ công văn số 891/UQ-CCTHADS ngày 17/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành về việc ủy quyền bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 89/HĐ-ĐG/2025 ngày 17/3/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành (Bên A - bên có tài sản đấu giá) với Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (Bên B – bên đấu giá tài sản);

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá tài sản (quy định tại Điều 6-Luật số 37/2024/QH15)

- “1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành”

**Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Điều 3. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

1. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất số 1470, diện tích đo đạc thực tế 6.187.3m², (giảm so với hiện trạng cấp giấy 2.848.7m²) loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 7, tọa lạc ấp Bà Tịnh, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2025, tại nơi có tài sản

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 18/3/2025 đến 10 giờ 00 phút ngày 24/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

4. Giá khởi điểm: 989.968.000 đ (Chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn tám trăm đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. “người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong Trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016.”

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. **Nộp tiền đặt trước:** 190.000.000đ (Một trăm chín mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

Hoặc: số 7340077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật số 37/2024/QH15

Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/4/2025, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

9.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9-Luật số 37/2024/QH15

“ a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; Sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá;
- d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan”.

9.2. “ Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.”

(quy định tại Khoản 5 Điều 9-Luật số 37/2024/QH15)

9.3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (quy định tại Khoản 6 Điều 39-Luật số 37/2024/QH15)

- “a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9-Luật số 37/2024/QH15
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44-Luật số 37/2024/QH15
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận quy định tại Điều 50-Luật số 37/2024/QH15
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51-Luật số 37/2024/QH15”

10. Bước giá: 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng).

Việc trả giá được thực hiện như sau (quy định tại Khoản 2 Điều 41-Luật số 37/2024/QH15)

- “ a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả giá;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn”.

** Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận - quy định tại Khoản 1 Điều 50-Luật số 37/2024/QH15*

“1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó”.

Điều 4. Từ chối tham gia cuộc đấu giá

(Quy định tại Khoản 3 Điều 39-Luật số 37/2024/QH15)

“Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết và thông báo công khai”

Điều 5. Từ chối kết quả trúng đấu giá *(quy định tại Điều 51- Luật số 37/2024/QH15)*

1. Tại cuộc đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

2. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá *(quy định tại Điều 51- Luật số 37/2024/QH15)*

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

1. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan

d) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.”

Điều 7. Thời hạn, giao tài sản đấu giá

Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành nhận đầy đủ chứng từ nộp tiền của người trúng đấu giá tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành có trách nhiệm bàn giao tài sản, cùng các loại giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá tài sản để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thông báo cụ thể cho người trúng đấu giá tài sản biết về địa điểm giao tài sản đấu giá bằng văn bản sau khi bên trúng đấu giá tài sản nộp đủ tiền theo quy định.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế

1. Quy chế đấu giá này được áp dụng đối với cuộc đấu giá tài nêu trên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

2. Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá tài sản thực hiện đúng Quy chế này.

Nơi nhận:

- Chi cục THADS huyện Châu Thành
- Khách hàng ;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thu Hà